

UNIE OBHÁJCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.

IČO: 02926911

Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

ID datové schránky: rtb83fp

e-mail: info@uocr.cz

**ZASLÁNO
DATOVOU
SCHRÁNKOU**

V Ospělově dne 1. října 2026

NALÉHAVÁ ŽÁDOST O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO BONO OBHAJOBY**pro veřejná zasedání Okresního soudu v Prostějově dne 12. a 13. října 2026****HLAVNÍ ÚČEL TOHOTO PODÁNÍ**

Žádám Unii obhájců České republiky o pomoc se zprostředkováním advokáta, který by pro bono převzal mou obhajobu při veřejných zasedáních Okresního soudu v Prostějově dne 12. 10. 2026 v řízení sp. zn. 15 Nt 3104/2026, navazujícím na trestní věc 2 T 104/2010, a dne 13. 10. 2026 v řízení sp. zn. 15 Nt 3106/2026, navazujícím na trestní věc 2 T 65/2011. V obou původních trestních věcech byla podána obžaloba; nyní se má ve veřejném zasedání rozhodovat o povolení obnovy řízení.

I. Navazuji na dnešní poděkování za stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 a mnou zaslané důkazy vymáhání práva v této věci**Vážení členové Unie obhájců České republiky,**

navazuji na své dnešní poděkování za Vaše stanovisko č. 3/2026 k absenci regulace THCA a k analytickému dokazování v trestních věcech. K tomuto poděkování jsem již připojil rozsáhlý soubor důkazních listin, aby bylo zřejmé, že otázky, které Unie ve svém stanovisku odborně otevřela, nejsou v mém případě teoretickou debatou, ale tvoří po mnoho let konkrétní důkazní a právní problém mých trestních řízení.

Mezi dnes zaslanými podklady jsou zejména listiny **dokládající dlouhodobé povědomí Ministerstva spravedlnosti o sporu, zda vůbec existoval a existuje závazný a jednotný předpis pro zjištění rozhodné hranice THC v konopí pro znalecká zkoumání policie**; stížnost evropské veřejné ochránkyně práv Terese Anjinho ze dne 27. září 2026 týkající se **kontroly a zveřejňování údajů o konopí** členskými zeměmi Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA); stížnost ministru spravedlnosti ze dne 17. listopadu 2024, adresovaná rovněž tehdejšímu nejvyššímu státnímu zástupci, v níž bylo doloženo **více než deset vzájemně odlišných verzí státních orgánů od roku 2012 do roku 2024 o tom, jak se má obsah THC v konopí zjišťovat a podle jakého předpisu**; dále podnět nevládní organizace A.P.P.L., z. s., ze dne 12. března 2026 **k přezkumu znaleckého zkoumání konopí** Policií České republiky a podnět Edukativní konopné kliniky, z. s., ze dne 11. září 2026 **k výkonu dohledu nad znaleckou činností policie a k přezkoumání akreditace v téže věci**.

PROČ SE NA UNII OBRACÍM PRÁVĚ NYNÍ

Stanovisko Unie č. 3/2026 přichází několik dnů před dvěma veřejnými zasedáními, při nichž může být poprvé přímo před soudem konfrontován původní důkazní základ trestních věcí s novými úředními listinami z let 2025–2026.

Nežádám Unii, aby předem přijala moje skutkové nebo právní závěry. Žádám, aby mi unie pomohla zajistit nezávislého obhájce, který tyto otázky odborně a procesně způsobí předloží soudu. Do trestních řízení a ústavních a evropských stížností v této konkrétní věci jsem v letech 2010–2026 vložil – jen díky podpoře a

pomoci rodiny a členů a partnerů aliance Cannabis is The Cure, z.s. - více než 1,5 mil. Kč a jsem zcela nemajetný, dluhy splácím řádně. ČAK mi advokátní pomoc pro bono nikdy nepřiznal.

II. O co se bude v Prostějově skutečně jednat

Dne 12. října 2026 v 9.00 hodin se u Okresního soudu v Prostějově koná veřejné zasedání ve věci sp. zn. 15 Nt 3104/2026, navazující na mé první trestní řízení sp. zn. 2 T 104/2010, které se týkalo úrod konopí z let 2008 a 2009. Dne 13. října 2026 v 9.00 hodin se koná veřejné zasedání ve věci sp. zn. 15 Nt 3106/2026, navazující na druhé trestní řízení sp. zn. 2 T 65/2011, které se týkalo úrody konopí z roku 2010. V obou původních trestních věcech byla podána obžaloba.

Jádrem návrhů na obnovu není požadavek, aby soud bez dokazování přijal moje dlouhodobé závěry. Jde o to, zda nové úřední listiny, které v době původních řízení neexistovaly nebo mi nebyly dostupné, samy nebo ve spojení s dříve známými skutečnostmi zpochybňují spolehlivost skutkových a znaleckých předpokladů, na nichž byla původní rozhodnutí založena.

DŮKAZNÍ OTÁZKA V JEDNÉ VĚTĚ

Co stát skutečně zabavil → jak byl z celé úrody vybrán reprezentativní vzorek → jak byl vzorek homogenizován a připraven → zda a jak se při analýze měnila THCA na THC → jakou veličinu laboratoř skutečně změřila → s jakou nejistotou → podle jakého tehdy platného pravidla byl výsledek vztažen k celé úrodě a použit jako podklad pro trestní odpovědnost.

III. Proč jsou nové policejní listiny podstatné

V mém předchozím třetím trestním řízení sp. zn. 11 Tdo 181/2015 předložilo Nejvyšší státní zastupitelství dne 12. února 2015 pod č. j. 1 NZO 84/2015-14 Nejvyššímu soudu **argument o existenci „exaktního normativně stanoveného metodického standardu“, z něhož měla vycházet znalecká metodika Kriminalistického ústavu v Praze, kterou měla podřízená pracoviště OKTE závazně přejímat. Nejvyšší soud následně dne 20. května 2015 tuto argumentaci při odmítnutí dovolacích námitek použil.**

Nové úřední informace Policie České republiky z let 2025–2026 však právě otázku existence, doby vzniku a závaznosti jednotné metodiky zásadně otevírají. Policejní prezidium ve sdělení ze dne 6. května 2025, č. j. PPR-21028-11/ČJ-2025-990810, uvedlo, že v období od 1. května 2004 do 11. listopadu 2021 nebyla Policií České republiky vydána metodika k určování obsahu THC v rostlinách konopí; interní rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021 ze dne 11. listopadu 2021 následně upravil mimo jiné reprezentativní odběr, profilování kanabinoidů, kvantitativní stanovení THC a interpretaci výsledků. Další policejní listiny roku 2026 popisují vlastní standardní operační postupy jednotlivých pracovišť a vyvolávají konkrétní otázky k historickým postupům OKTE.

IV. Unijní rozměr není okrajový

V mých původních trestních řízeních od roku 2010 byly vždy opakovaně uplatňovány námitky vycházející z práva Evropské unie a Nejvyššímu soudu byly předkládány návrhy na položení předběžných otázek Soudnímu dvoru Evropské unie. Význam nových důkazů proto nespočívá jen v laboratorní technice. Jestliže byly unijní námitky a návrhy na předběžné otázky odmítány také na skutkovém předpokladu existence jednotného a závazně přejímaného metodického standardu, je třeba nyní přezkoumat, jaký skutečný metodický základ v rozhodné době existoval.

Agentura Evropské unie pro drogy (European Union Drugs Agency – EUDA) je agenturou Evropské unie, jejímž úkolem je mimo jiné poskytovat věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a přispívat ke srovnatelnosti a spolehlivosti evropských dat. Ve své odpovědi ze dne 25. září 2026 EUDA připustila, že rozdíly v analytických metodách, zacházení s THC a THCA, přípravě a skladování vzorku a nejistotě měření mohou ovlivňovat analytické výsledky; současně uvedla, že nemá systematický přehled metod používaných jednotlivými forenzními laboratořemi členských států pro stanovení THC ani jejich systematické srovnávací posouzení.

Dne 27. září 2026 jsem proto podal evropské veřejné ochránkyni práv Terese Anjinho stížnost na možné nesprávné úřední postupy EUDA při kontrole a zveřejňování údajů o obsahu THC v konopí. Nežádám evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby rozhodovala moje česká trestní řízení nebo určovala správnou chromatografickou metodu. Žádám přezkoumání toho, zda EUDA řádně plní vlastní povinnosti při práci s evropskými daty, pokud sama připouští metodické faktory schopné ovlivnit výsledek, ale nemá systematicky zmapováno, zda členské státy skutečně poskytují metodicky srovnatelná data.

V. Odborné podklady existují dlouho; nové jsou především úřední důkazy státu

Odborné pochybnosti o tom, zda lze bez znalosti přesného odběru, části rostliny, přípravy vzorku a analytické metody mechanicky vztáhnout jedno laboratorní číslo na celou úrodu, nejsou nové. Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., odborník v oblasti toxikologie a přednosta Ústavu soudního lékařství FNOL, se k významu přesného určení analyzované části rostliny a k analýzám extraktů výzkumného programu Konopí je lék vyjadřoval již v letech 2013 a 2014. Prof. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., mezinárodně uznávaný výzkumník kanabinoidů, dne 13. března 2015 upozornil s odkazem na odbornou studii na mimořádně vysokou variabilitu obsahu THC v rámci jedné odrůdy. Znalecký ústav Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se dne 10. srpna 2015 vyjádřil mimo jiné k chemickému postavení rostliny konopí a významu přesného vymezení zkoumaného rostlinného materiálu.

Podstatou obnovy proto není tvrzení, že tyto starší odborné podklady samy vznikly až nyní. Nové jsou zejména úřední listiny státu z let 2025–2026, které umožňují starší odborné námítky poprvé konfrontovat s tím, co Policie České republiky nyní sama sděluje o existenci, závaznosti, standardizaci a dokumentaci historických metod.

VI. Odlišná větev: ochranná opatření a připravované ústavní stížnosti

Pro úplnost uvádím, že vedle dvou výše uvedených obnov trestních řízení, v nichž byla podána obžaloba, probíhala také dvě samostatná obnovovací řízení navazující na rozhodnutí o ochranném opatření – zabránění věcí. V těchto následných řízeních nebyla podána obžaloba; jejich předmětem bylo zabránění konopí a jeho produktů v návaznosti na tehdejší posouzení mé nepřítomnosti. O stížnostech rozhodoval Krajský soud v Brně pod sp. zn. 9 To 315/2026 a 9 To 316/2026 dne 3.9.2026. **Ve vztahu k těmto dvěma odlišným větvím připravuji ústavní stížnosti a chtěl bych Vás rovněž zdvořile požádat o zastoupení. Nejzazší termín k podání je 30. listopadu 2026.**

Tyto ústavní stížnosti však nejsou hlavním důvodem dnešní žádosti Unii obhájců. Uvádím je proto, aby byl zřejmý procesní celek a aby nebyla zaměněna řízení o ochranném opatření s veřejnými zasedáními dne 12. a 13. října 2026. Nyní potřebuji především kvalifikovanou obhajobu právě při rozhodování o povolení obnov mých prvních dvou trestních řízení 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011.

VII. Současně jsem dnes požádal soud o ustanovení Mgr. Miroslava Burgeta

Dne 1. října 2026 jsem Okresnímu soudu v Prostějově v obou věcech 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 podal společný návrh na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu a na ustanovení obhájce. Výslovně jsem soudu navrhl, aby mi ustanovil prostějovského advokáta Mgr. Miroslava Burgeta, který je obeznámen s touto i dalšími

mými kauzami. Moje nemajetnost je současně doložena čerstvým usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 22. září 2026, č. j. 6 As 207/2026-26.

Mgr. Miroslav Burget je aktivním advokátem České advokátní komory, evidenční číslo ČAK 08666, a je rovněž uveden Okresním soudem v Prostějově v seznamu advokátů pro ustanovování ex officio v trestních věcech. Z veřejně dostupných zdrojů se mi však nepodařilo spolehlivě ověřit, zda je také členem Unie obhájců České republiky. Proto Vás prosím, abyste tuto skutečnost ověřili. Je-li Mgr. Miroslav Burget Vaším členem a je-li ochoten zastoupení převzít a také důvodně hájit Vaše stanovisko č. 3/2026, považoval bych vzhledem k jeho znalosti mých věcí a blízkosti veřejných zasedání za velmi účelné, aby právě on mohl obhajobu převzít. Není-li členem Unie, není-li dostupný nebo nemůže-li zastoupení přijmout, žádám zdvořile Unii o pomoc s nalezením jiného zkušeného obhájce, který by mohl obě veřejná zasedání převzít pro bono. Panu advokátovi Mgr. Miroslavu Burgetovi jsem dnes rovněž adresoval žádost o zastoupení a zaslal v příloze uvedenou dnešní žádost soudu.

Tato žádost Unii tedy není duplicitou návrhu podaného soudu. Jde o souběžnou snahu zajistit, aby se veřejná zasedání dne 12. a 13. října 2026 uskutečnila za účasti kvalifikovaného obhájce, který bude mít dostatek času seznámit se s původními trestními spisy, novými úředními důkazy a unijním rozměrem věci.

VIII. Co od Unie obhájců žádám

1. ověření, zda je Mgr. Miroslav Burget členem Unie obhájců České republiky, a pokud ano, zda by Unie mohla podpořit či zprostředkovat jeho převzetí obhajoby; pokud zastoupení Mgr. Burgetem nebude možné, pomoc se zprostředkováním jiného zkušeného advokáta – ideálně člena Unie obhájců – který by byl ochoten pro bono převzít mou obhajobu při veřejných zasedáních Okresního soudu v Prostějově dne 12. a 13. října 2026;
2. aby se advokát mohl před veřejnými zasedáními seznámit zejména se spisy 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026 a s původními trestními spisy 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011;
3. aby obhajoba mohla kvalifikovaně navrhnout provedení a případné vyžádání těch listin, které již jsou založeny v prostějovských spisech nebo se (zcela výjimečně) nacházejí u Nejvyššího státního zastupitelství, Nejvyššího soudu, Policie České republiky, Kriminálního ústavu či dalších orgánů, namísto neúčelného duplicitního přikládání stovek stran, 99 % důkazních listin archivují od roku 2010;
4. aby byla před soudem procesně přesně oddělena otázka novosti důkazů od konečného hodnocení jejich důkazní síly a aby soud dostal možnost konfrontovat nové úřední informace z let 2025–2026 s původními znaleckými a soudními závěry.

NEŽÁDÁM O PŘIJETÍ MÉHO NÁZORU

Nežádám Unii obhájců ani budoucího obhájce, aby předem potvrdili, že jsem měl po více než patnáct let pravdu. Žádám odbornou obhajobu, která umožní, aby nové úřední důkazy a otázky, jež sama Unie ve stanovisku č. 3/2026 označila za závažné pro analytické dokazování v trestních věcech, byly konečně předloženy soudu v procesně způsobilé podobě.

IX. Důkazní materiál a spisy

Rozhodné listiny není nutné Unii ani budoucímu obhájci všechny znovu zasílat v duplicitních kopiích. Podstatná část je již založena ve spisech Okresního soudu v Prostějově; další listiny a úplné spisy lze podle potřeby vyžádat zejména od Nejvyššího státního zastupitelství, Nejvyššího soudu, Policejního prezidia, Kriminálního ústavu a příslušných OKTE.

Naprostou většinu citovaných důkazních listin však vlastním a všechna podání soudu od 12.července 2026 jsem zveřejnil na vládou dne 4. prosince 2009 oceněném webu Konopí je lék,cz (návrh Rady vlády pro zdravotně postižené) a jsou ke stažení na veřejné adrese <https://www.konopijelek.cz/okresni-soud-v-prostejove/>. Jsem připraven advokátovi bezodkladně předat přehlednou důkazní mapu s daty, čísly jednacími, významem jednotlivých listin a údajem, kde se každá z nich nachází.

X. Závěr

Veřejná zasedání 12. a 13. října 2026 mohou být prvním procesním místem po mnoha letech, kde bude možné nové úřední listiny přímo konfrontovat s prvotními trestními spisy a s důkazními předpoklady, na jejichž základě byly podány obžaloby a následně rozhodováno. Vzhledem k blízkosti termínů Vás proto zdvořile žádám o co nejrychlejší pomoc při nalezení advokáta ochotného převzít tuto obhajobu pro bono.

Děkuji Vám za stanovisko č. 3/2026 i za zvážení této žádosti.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

nar. 12. ledna 1962

Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

ID datové schránky: r8u3nhx

Telefon: +420 774 723 261

Email: dusan.dvorak@konopijelek.cz

adiktolog a vedoucí výzkumného programu Konopí je lék

předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

Přílohy k žádosti

1. Návrh na povolení obnovy prvních čtyř trestních řízení ze dne **12. července 2026** a jeho poslední souhrnné důkazní doplnění dne **21.září 2026** adresované v předmětné věci obeznámeným státním orgánům od roku 2012 každoročně a vždy s novými důkazy, tedy Kanceláři prezidenta republiky k návrhu na konopnou amnestii a udělení milosti a rehabilitace, Nejvyššímu státnímu zastupitelství k předžalobní výzvě ze dne 14.července 2026, Ministerstvu spravedlnosti a Policejnímu prezidiu Policie ČR k aktuálním zásahovým žalobám projednávaným Městským soudem v Praze se sdělením soudu o meritorním rozhodnutí v průběhu října 2026 jak ve věci 18 A17 /2026 (NCOZ), tak 18 A 23/2026 (MSP).
2. Žádost Okresnímu soudu v Prostějově ze dne **1.října 2026** k ustanovení advokáta k řízením dne 12. a 13.října 2026
3. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne **22. září 2026, č. j. 6 As 207/2026-26** k ustanovení advokáta pro bono z důvodu nemajetnosti.